

0001575-53.2006.8.26.0157

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonas Oliveira Alves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

JONAS OLIVEIRA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no artigo 12 da Lei 6368/76 [tráfico de drogas] por fato ocorrido em 07 de janeiro de 2006.

Recebida a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001575-53.2006.8.26.0157 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001575-53.2006.8.26.0157

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonas Oliveira Alves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

JONAS OLIVEIRA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no artigo 12 da Lei 6368/76 [tráfico de drogas] por fato ocorrido em 07 de janeiro de 2006.

Recebida a denúncia, ausente citação pessoal, foi determinada a suspensão do trâmite do feito e do prazo prescricional na forma do art. 366 do Código de Processo Penal [fls. 115/116; 1º.dez.2009].

O Ministério Público opinou pela extinção da punibilidade do réu por prescrição retroativa antecipada [fls. 212/215].

II - FUNDAMENTAÇÃO

É bem verdade que o decurso do lapso prescricional não pode ser computado desde a data em que se decretou a revelia do acusado citado por edital. Porém, a suspensão do curso do prazo prescricional, nos termos do quanto determinado pelo art. 366, do Código de Processo Penal não pode ter duração perpétua.

Nesse passo, conforme lição de Damásio Evangelista de Jesus, em comentário do

mencionado dispositivo legal, "o prazo de suspensão da prescrição não pode ser eterno. Caso contrário, estaríamos criando uma causa de imprescritibilidade. As hipóteses que não admitem prescrição estão previstas na CF (art. 5º, XLIV), não podendo ser alargadas pela lei ordinária. Ora, permitindo-se a suspensão da prescrição sem limite temporal, esta, não comparecendo o réu, jamais ocorreria, encerrando-se o processo somente com sua morte, causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, I). Se, em face do crime, o Estado perde, pelo decurso do tempo, a pretensão punitiva, não é lógico que, diante da revelia, pudesse exercê-la indefinidamente. Por isso, entendemos que o limite da suspensão do curso prescricional corresponde aos prazos do art. 109, do CP, considerando-se o máximo da pena privativa de liberdade imposta abstratamente" (in "Código de Processo Penal Anotado", Editora Saraiva, 13ª edição, p. 242).

Assim, considerando que a duração da suspensão do curso do lapso prescricional deve obedecer aos limites impostos no art. 109, do Código Penal, de acordo com o máximo da pena privativa de liberdade aplicado ao crime imputado, a conclusão que se retira é a de que, uma vez ultrapassado esse prazo, retoma-se a contagem do prazo prescricional, computando-se o tempo decorrido antes do advento da causa suspensiva, sem fazer retomar, no entanto, o curso do feito em seus ulteriores termos, que depende necessariamente do comparecimento pessoal do acusado.

O preceito secundário da norma penal incriminadora imputada na denúncia prevê a aplicação da pena máxima de quinze anos.

O art. 109, inciso V, do Código Penal indica que, nesses casos, a prescrição opera-se pelo decurso do prazo de vinte anos, contando-se pela metade à vista da menoridade relativa do agente ao tempo dos fatos [fls. 06].

Embora não aplicável tecnicamente a prescrição pela pena máxima em abstrato, com razão o Ministério Público, porque evidente hipótese de prescrição retroativa antecipada.

Não se ignora o enunciado da súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, além de ineficiente geração de custo, também não se vislumbra interesse do denunciado a preservar à vista do tempo do registro público [de denunciado] em seu desfavor inapta a instá-lo.

De resto, a Lei nº 12.234/10, por ser mais severa, não se aplica aos fatos ocorridos anteriormente à sua vigência [cf. art. 2º, § único do C. Penal, cc. art. 5º, XL, da CF/88].

Logo, no caso concreto, a decisão de extinção da punibilidade, com base na ausência de "interesse de agir", ante a perspectiva do reconhecimento da "prescrição retroativa", não pode ser considerada ilegal, do ponto de vista formal ou material [pena mínima de 3 anos com o benefício da menoridade relativa, desde a data do fato].

Possível, portanto, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

III - DECISÃO

Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo EXTINTA a punibilidade do acusado JONAS OLIVEIRA ALVES, qualificado nos autos, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal e no art. 61, caput do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as necessárias anotações e comunicações.

P.I.C. Cubatão, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA